

14 Temmuz 2006 tarih ve 319 sayılı KANUN

iş yerindeki işçilerin güvenliği ve sağlığı hakkında

Düzenleyen organ: PARLAMENTO YAYIMLANDIĞI

TARİH: 646 sayılı ROMANYA RESMİ GAZETESİ / 26 Temmuz 2006

Romanya Parlamentosu bu yasayı kabul eder.

BÖLÜM I

Genel Hükümler

MADDE 1

(1) Bu kanunun amacı, sağlık ve güvenlikte iyileştirmeleri teşvik edecek önlemler oluşturmaktır. iş yerindeki işçilerin.

(2) Bu kanun, mesleki risklerin önlenmesine ilişkin genel ilkeleri belirler; işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, bilgilendirilmesi, danışma, yasal hükümlere uygun dengeli katılım, işçilerin eğitimi ve temsilcileri ve söz konusu ilkelerin uygulanmasına ilişkin genel yönergeler.

MADDE 2

Rumen tüzel kişiler tarafından imzalanan uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar yabancı ortaklar, Rumen personel ile çalışma faaliyetlerini yürütmek amacıyla diğer Eyaletlerin toprakları, iş yerindeki işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili hükümler içerir.

BÖLÜM II

Düzen

MADDE 3

(1) Bu kanun, hem kamu hem de özel tüm faaliyet sektörleri için geçerlidir.

(2) İşbu kanun hükümleri işveren, işçi ve işveren temsilcilerine uygulanır. işçiler.

MADDE 4

(1) 3 (1) üncü Madde hükümleri, belirli özelliklere özgü özellikler söz konusu olduğunda uygulanmaz. silahlı kuvvetler veya polis gibi kamu hizmeti faaliyetlerinin yanı sıra felaket durumları, taşkınlar ve sivil koruma hizmetlerinde belirli belirli faaliyetlere ulaşmak onunla çelişir.

(2) (1) bendinde belirtilen hallerde, işçilerin güvenliği ve sağlığı aşağıdaki hususlarda sağlanmalıdır: bu kanunla belirlenen fiyatların hesabı.

MADDE 5

Bu kanunun amacı doğrultusunda, aşağıdaki terim ve ifadeler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

a) işçi-öğrenciler, öğrenciler de dahil olmak üzere yasaya göre bir işveren tarafından istihdam edilen herhangi bir kişi çıraklık dönemlerinde, çıraklar ve çalışma sürecindeki diğer katılımcılar, ancak ev hizmetçileri hariç;

b) işveren-işçi ile iş ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişi ve taahhüt ve/veya kuruluştan sorumludur;

c) çalışma sürecindeki diğer katılımcılar-taahhütte bulunan ve / veya mesleki becerilerin doğrulanması dönemi için işverenin izniyle kuruluş istihdam edilmeden önce ve istihdam edilmek amacıyla, toplum için faaliyet yürüten kişiler veya gönüllülüğün yanı sıra bir tür mesleki eğitime katılımları sırasında işsizler ve

yazılı olarak akdedilmiş bireysel iş sözleşmesi olmayan ve bunun için başka herhangi bir kanıt yolu ile sağlanan sözleşme hükümleri ve hizmetleri kanıtlanabilir;

d) işçilerin güvenliği ve sağlığı için özel sorumluluğu olan işçi temsilcisi-herhangi bir işçiler tarafından yasal hükümlere göre seçilen, seçilen veya atanan kişi, onları temsil etmek işyerinde çalışanların güvenliği ve sağlığının korunması ile ilgili sorunların ortaya çıktığı durumlarda;

e) önleme-tüm aşamalarında belirlenen tüm hükümler ve alınan veya öngörülen önlemler mesleki risklerden kaçınmak veya azaltmak amacıyla çalışmak;

f) olay-ölüm veya vücut yaralanmalarına neden olan, işte veya bir kaza sırasında meydana gelen kaza. mesleki faaliyet, kaçırdığı bildirilen bir kişinin durumu veya bir ulaşım ve karayolu trafik kazası gibi meslek hastalığına veya işle ilgili bir hastalığa duyarlı bir vakanın yanı sıra;

g) iş kazası-organizmanın şiddetli bir şekilde yaralanması ve ayrıca mesleki akut zehirlenme, iş sırasında veya mesleki bir faaliyette bulunurken meydana gelen ve geçici bir duruma yol açan en az üç takvim günü çalışmama, geçersizlik veya ölüm;

h) meslek hastalığı-bir ticaret veya mesleğin icra edilmesi sonucu ortaya çıkan hastalığı, bir işyerine özgü fiziksel, kimyasal veya biyolojik zararlı ajanların yanı sıra çalışma sürecinde farklı organların veya vücut sistemlerinin aşırı vurgulanması;

i) iş ekipmanı-işte kullanılan herhangi bir makine, aparat, alet veya tesisat;

j) kişisel koruyucu ekipman (KKD) – işçi tarafından giyilmek veya tutmak üzere tasarlanmış tüm ekipmanlar işyerinde güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokabilecek bir veya daha fazla tehlikeye karşı onu korumak ve bu amaca uygun olarak tasarlanmış herhangi bir ekleme veya aksesuar;

k) işyeri-teşebbüsün tesislerinde iş istasyonlarını barındırmayı amaçlayan yer ve / veya kuruluş ve teşebbüs ve/veya kuruluş alanı içinde yer alan diğer herhangi bir yer; işçinin istihdamı sırasında erişimi vardır;

l) ciddi ve yakın kaza tehlikesi-somut, gerçek ve mevcut bir durum her an bir kaza meydana getirmek için fırsat başlatmak eksiktir;

m) mesleki eğitim-ticarete veya uzmanlığa özgü, uygulamalı nitelikte eğitim hangi öğrenciler, öğrenciler, çıraqlar eğitiliyor ve ayrıca işsizler mesleki dönüşüm dönemi;

n) iş güvenliği ve sağlığı / iş güvenliği ve sağlığı (İSG) - kurumsallaşmış tüm iş sürecinin yürütülmesi için en iyi koşulların sağlanmasına yönelik faaliyetler, yaşamın korunması, işçilerin ve işe katılan diğer kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğü, sağlığı süreç;

o) tehlikeli olay-patlama, yangın, hasar, teknik kaza, büyük kaza gibi tanımlanabilir olay bir faaliyetin veya iş ekipmanının arızalanmasından kaynaklanan zararlı madde emisyonları ve / veya işçiler üzerinde hiçbir etkisi olmayan, ancak sahip olabileceği yetersiz insan davranışından sonuçları ve / veya maddi zararlara neden olmuş veya olmuş olabilir;

p) dış hizmetler-teşebbüs / kuruluş dışından tüzel veya gerçek kişiler, yetkili işyerinde güvenlik ve sağlık alanında koruyucu ve önleyici hizmetler yürütmek, yasal hükümler;

s) hafif kaza-sonuç olarak sadece ilk yardıma ihtiyaç duyan yüzeysel yaralanmalara/lezyonlara sahip olay tedavi ve 3 günden daha az iş göremezlik gerektiren;

r) işle ilgili hastalık-birden fazla faktörün neden olduğu bir hastalık, faktörler mesleki niteliktedir.

BÖLÜM III

İşverenlerin yükümlülükleri

BÖLÜM 1

İşverenlere ilişkin genel yükümlülükler

MADDE 6

- (1) İşveren, işçilerin güvenliğini ve sağlığını her yönüyle sağlamakla yükümlüdür. işle ilgili.
- (2) Bir işverenin dışarıdan hizmet alması durumunda, bu onu sorumluluklarından muaf tutmaz bu bölgede.
- (3) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu.

MADDE 7

- (1) İşveren, sorumlulukları kapsamında, aşağıdaki hususlar için gerekli tedbirleri alır::
 - a) işçilerin güvenliğini ve sağlığını sağlamak;
 - b) mesleki risklerin önlenmesi;
 - c) işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi;
 - d) işyerinde güvenlik ve sağlık için gerekli organizasyonel bir çerçeve ve gerekli araçları sağlamak.
- (2) İşveren, paragrafta belirtilen önlemleri ayarlama gereği konusunda uyarıda bulunacaktır.(1) buraya, değişen koşulları dikkate alarak ve mevcut durumları iyileştirmek.
- (3) İşveren, (1) ve (2) bentlerinde belirtilen tedbirleri aşağıdakilere dayanarak uygulayacaktır: aşağıdaki genel önleme ilkeleri:
 - a) risklerden kaçınma;
 - b) kaçınılması mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi;
 - c) risklerle kaynağında mücadele etmek;
 - d) işin bireye uyarlanması, özellikle iş yerlerinin tasarımı ile ilgili olarak, hafifletmek amacıyla iş ekipmanı ve çalışma ve üretim yöntemlerinin seçimi monoton çalışma ve önceden belirlenmiş bir çalışma hızında çalışma ve sağlık üzerindeki etkilerini azaltma;
 - e) teknik ilerlemeye uyum;
 - f) tehlikelinin tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi;
 - g) teknolojiyi, işin organizasyonunu, çalışmayı kapsayacak tutarlı bir önleme politikasının geliştirilmesi koşullar, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamına ilişkin faktörlerin etkisi;
 - h) bireysel koruyucu önlemlere göre toplu koruyucu önlemlere öncelik verilir; i) işçilerin uygun talimatlara erişimi.
- (4) Bu kanunun diğer hükümlerine hâlel getirmeksizin, işveren işletmenin ve / veya kuruluşun faaliyetlerinin niteliği:
 - a) iş ekipmanı seçimi de dahil olmak üzere işçilerin güvenliği ve sağlığına yönelik tehlikeleri değerlendirmek, kullanılan kimyasal maddeler veya müstahzarlar ve iş yerlerinin takılması;
 - b) önleyici tedbirlerin ve uyguladığı çalışma ve üretim yöntemlerinin işveren, işçilerin güvenlik ve sağlığının korunması düzeyinde bir iyileşme sağlar, ardından (a) ' da ve gerektiğinde sağlanan değerlendirmeye ve tüm faaliyetlere entegre edilmek üzere taahhüt ve / veya kuruluş ve tüm hiyerarşik düzeylerde;
 - c) işçinin iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yeteneklerini göz önünde bulundurarak, ona görevleri emanet eder;
 - d) Yeni teknolojilerin planlanması ve tanıtımının aşağıdakilerle istişare konusu olmasını sağlamak; işçiler ve/veya temsilcileri, ekipman seçiminin sonuçları ile ilgili olarak, işçilerin güvenliği ve sağlığı için çalışma koşulları ve çalışma ortamı;
 - e) sadece almış ve farkında olan işçilerin yeterli talimatlar, ciddi ve spesifik risklerin olduğu alanlara erişebilir.
- (5) Bu Kanunun diğer hükümlerine hâlel getirmeksizin, çeşitli teşebbüslerden işçilerin ve / veya işyerleri iş faaliyetlerini aynı iş yerinde yaparlar, işverenleri aşağıdakilere sahiptir yükümlülükler:
 - a) faaliyetlerin niteliğini göz önünde bulundurarak, aşağıdakileri uygulamak amacıyla işbirliği yapmak; işyerinde güvenlik, sağlık ve hijyene ilişkin hükümler;

b) faaliyetlerin niteliğini göz önünde bulundurarak eylemlerini koordine etmek; işçilerin korunması ve mesleki risklerin önlenmesi;

c) mesleki riskler konusunda birbirlerini bilgilendirmek;

d) çalışanları ve/veya temsilcilerini mesleki riskler konusunda bilgilendirmek.

(6) İşyerinde güvenlik, sağlık ve hijyene ilişkin önlemler hiçbir koşulda herhangi bir önlem içermemelidir. işçiler için mali yükümlülük.

BÖLÜM 2

Koruyucu ve önleyici hizmetler

MADDE 8

(1) 6. ve 7. Maddelerde belirtilen yükümlülüklerle harel getirmeksizin, işveren şunları belirler: mesleğin korunması ve önlenmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere bir veya daha fazla işçi bundan böyle belirlenen işçiler olarak anılacak olan teşebbüs ve/veya kuruluş için riskler.

(2) Belirlenen işçiler, aşağıdakilerle ilgili faaliyetleri nedeniyle herhangi bir dezavantaja maruz bırakılamaz: mesleki risklerin korunması ve önlenmesi.

(3) Belirlenen işçilere yükümlülüklerini yerine getirmeleri için yeterli süre tanınacaktır bu yasadana doğan.

(4) Yetkili personel eksikliği nedeniyle koruyucu ve önleyici faaliyetler düzenlenemezse taahhüt ve / veya kuruluş, işverenler dış hizmetlerden yararlanır.

(5) İşverenin (4) fıkrasında belirtilen dış hizmetlerden yararlanması durumunda, bunları bilgilendirir. işçilerin güvenliğini ve sağlığını etkilediği bilinen veya etkilediğinden şüphelenilen faktörlerin ve bunların madde 16 (2) ' de belirtilen bilgilere erişebilir.

(6) Belirlenen işçilerin iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili sorumlulukları olmalı ve en fazla tamamlayıcı sorumluluklar.

MADDE 9

(1) Her durumda, önleyici ve koruyucu faaliyetlerin organizasyonu ile ilgilenmek, teşebbüsün ve/veya kuruluşun büyüklüğünü ve/veya işçilerin maruz kaldığı tehlikeleri hesaba katmak maruz kalmanın yanı sıra bunların işletme ve/veya kuruluş genelinde dağılımı da gereklidir o:

a) belirlenen işçiler gerekli yeteneklere ve yeterli araçlara sahiptir;

b) dış hizmetler gerekli yeteneklere ve yeterli personele sahiptir ve ve profesyonel Anlamına geliyor;

c) belirlenen işçi ve dış hizmet sayısı yeterlidir.

(2) İşçilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasının yanı sıra riskin önlenmesi de bir veya daha fazla işçinin, bir hizmetin veya içeriden veya dışarıdan ayrı hizmetlerin sorumluluğu teşebbüs ve/veya kuruluş dışından.

(3) (2) bendinde belirtilen işçi/işçiler ve/veya hizmet/hizmetler birlikte çalışmalıdır gerektiğinde.

(4) Gerçekleştirilen faaliyetlerin özel bir risk oluşturmadığı mikro ve küçük işletmelerde, işveren, işyerinde güvenlik ve sağlık alanındaki atıfları aşağıdaki amaçlarla üstlenebilir: bölgede gerekli kabiliyete sahipse, bu kanunda belirtilen önlemleri alın.

(5) Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı gerekli yetenekleri belirler ve (1) ve (4) paragraflarında belirtilen yeterli kabul edilen sayının yanı sıra, bu kanunun hükümlerini uygulamak için metodolojik normlar.

BÖLÜM 3

İlk yardım, yangınla mücadele, işçilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike

MADDE 10

(1) İşverenin aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

a) işçilerin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliyesi için gerekli tedbirleri almak, teşebbüsün ve/veya kuruluşun faaliyetlerinin niteliği ve büyüklüğü ve mevcut diğer kişiler;

b) Özellikle ilk yardım konusunda uzmanlaşmış hizmetlerle gerekli bağlantıları kurmak, acil tıbbi bakım, kurtarma ve yangınla mücadele.

(2) İşveren, (1) fıkrası hükümlerini uygulamak için işçileri tayin eder. İlk yardım, yangınla mücadele ve işçilerin tahliyesi için önlemleri uygulayanlar.

(3) Paragraf (2) ' de belirtilen işçi sayısı, eğitimleri ve mevcut ekipman bunlar, teşebbüsün ve/veya kuruluşun büyüklüğü ve/veya belirli tehlikeleri için yeterli olacaktır.

MADDE 11

(1) İşverenin aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

a) ciddi ve yakın bir duruma maruz kalan veya olabilecek tüm çalışanları mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmek söz konusu riskin yanı sıra bunların korunmasına ilişkin alınan veya alınacak önlemlerin tehlikesi;

b) Ciddi ve yakın tehlike durumunda işçilerin çalıştırılabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve talimat vermek işi durdurmak ve / veya derhal iş yerinden ayrılmak ve güvenli bir yere gitmek;

c) Hala ciddi bir durumun olduğu bir çalışma durumunda işçilerden işe devam etmelerini istemekten kaçınmak ve istisnai durumlarda ve kesin olarak kanıtlanmış nedenlerden dolayı yakın tehlike.

(2) Ciddi ve yakın tehlike durumunda işyerinden ayrılan işçiler ve / veya tehlikeli bölge önyargılı olmayabilir ve herhangi bir olumsuz ve gerekçesizliğe karşı korunmalıdır onlar için sonuçları.

(3) İşveren, ciddi ve yakın tehlike durumunda tüm işçilerin mümkün olmasını sağlayacaktır. kendi güvenlikleri veya diğer kişilerin güvenliği için, ve hemen üstün hiyerarşik sorumlunun nerede olduğu iletişim kurulamaması, bilgi ve teknik yeterlilikleri doğrultusunda uygun tedbirlerin alınması böyle bir tehlikenin sonuçlarından kaçınmak için elindeki araçlar.

(4) (3) üncü fıkrada belirtilen hallerde, durumlar dışında işçilere ön yargı uygulanmayacaktır. dikkatsizce davrandıklarında veya kendi taraflarında ciddi bir ihmal olduğunda.

BÖLÜM 4

İşverenlere karşı diğer yükümlülükler

MADDE 12

(1) İşverenin aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

a) işyerinde güvenlik ve sağlığa yönelik risklerin değerlendirmesini yapmak ve bunlara sahip olmak, belirli risklere maruz kalan gruplarla karşı karşıya olanlar dahil;

b) Alınacak koruyucu tedbirlere ve gerekirse koruyucu donanım karar vermek; kullanılabilir;

c) 3'ten fazla iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının kaydını tutmak günler ve küçük kazaların, meslek hastalıklarının, tehlikeli olayların yanı sıra madde 5 (g) ' de tanımlanan iş kazaları;

d) Yetkili makamlar için ve yönetmeliğe uygun olarak aşağıdaki hususlara ilişkin raporlar hazırlamak; işçilerinin uğradığı iş kazaları.

(2) Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanı, bir bakan emriyle, faaliyetlerin niteliği ve teşebbüslerin büyüklüğü ışığında, teşebbüslerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler öngörülen belgelerin hazırlanması ile ilgili olarak farklı teşebbüs kategorileri paragraf (1).

MADDE 13

İşyerinde güvenlik ve sağlık koşullarının sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla ve meslek hastalıkları, işverenlerin aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

a) araştırma, planlama ve yürütmenin ilk aşamalarında bir iş ekipmanını benimsemek inşaatlar ve üretim teknolojilerinin erken safhasında hukuka uygun çözümler işyerinde iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili hükümler, hangi kaza risklerinin uygulanmasıyla iş ve meslek hastalıkları ortadan kaldırılır veya azaltılır;

b) teknik, tıbbi, örgütsel ve örgütsel yapılardan oluşan bir önleme ve koruma planı hazırlamak. bir risk değerlendirmesi nedeniyle, çalışmaya göre uygulayacakları diğer tür önlemler taahhütlerine özgü koşullar;

c) Herhangi bir faaliyete başlamadan önce, güvenlik ve sağlık açısından işletme yetkisini almak; faaliyet, yasal hükümlere göre;

d) iş tanımı yoluyla, aşağıdaki durumlarda işçilere düşen görev ve sorumlulukları belirlemek; konumlarına uygun olarak güvenlik ve sağlık alanı;

e) kendi kurallarını, bu kanun anlamı dahilinde ve faaliyetlerin ve sorumlu oldukları işyerlerinin özelliklerini güncellemek ve / veya işyerinde güvenlik ve sağlık kurallarını uygulayın;

f) Kuruluştaki öngörülen tedbirlerin tüm işçiler tarafından uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek
Önleme ve Koruma Planının yanı sıra sağlık ve güvenlik alanındaki yasal hükümlerde atanan işçiler aracılığıyla çalışmak, işverenlerin kendi nitelikleri veya dış hizmetler yoluyla;

g) işçilerin bilgi ve eğitimleri için gerekli tedbirleri almak ve gerekli malzemeleri sağlamak, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili klasörler, filmler ve film şeritleri gibi;

h) Her bireye, işe alınmadan önce, sahip olduğu risklerle ilgili bilgilere erişim sağlamak; işyerinde maruz kalmanın yanı sıra gerekli önleme ve koruma önlemleri;

i) sertifikalandırılacak özel mevzuatın öngördüğü esnaf ve mesleklere yönelik tedbirler almak;

j) Tıbbi muayeneden sonra ve gerekirse psikolojik test yaptıran kişileri işe almak
beceriler, gerçekleştirmeleri gereken iş yüküne uygun olarak bulunur ve düzenli sağlık hizmetlerine erişimi garanti eder muayeneler ve gerekirse işe alındıktan sonra düzenli psikolojik muayenelere;

k) Madde 7 (4) (e) ' de belirtilen yüksek ve spesifik risk alanlarının kaydını tutmak;

ve l) koruyucu sistemlerin ve cihazların kalıcı ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, ölçüm zararlı maddelerin toplanması, hapsedilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için kullanılan ekipmanların yanı sıra kontrol cihazları iş sürecinde açığa çıkan maddeler;

m) işçi müfettişlerinin belgelerini ibraz etmek ve talep ettikleri bilgileri muayene ziyaretleri veya olayları araştırırken;

n) iş müfettişlerinin denetimleri sırasında emrettikleri tedbirlerin alınmasını garanti altına almak ziyaretler veya olayları araştırırken;

o) denetime katılacak işçileri, iş müfettişinin talebi üzerine atamak; faaliyetler veya olay soruşturmasında;

p) ölümcül veya toplu bir kazadan kaynaklanan şeylerin durumunu değiştirmemek, bu durumdan bahsederken ortaya çıkacak durumlar başka kazalara yol açacak veya devletin hayatını tehlikeye atacaktır. yaralılar ve diğer kişiler de;

s) işçilerin güvenliği ve sağlığı için tehlikesiz iş ekipmanı sağlamak;

r) kişisel koruyucu ekipman (KKD) sağlamak;

s) işçilerin kişisel koruyucu ekipmanlarının yıpranması veya koruyucu niteliklerini kaybetmesi halinde, onlara zorunlu olarak yeni kişisel koruyucu ekipman sağlamak.

MADDE 14

İşverenler, aşağıdaki koşullarda çalışan kişilere ücretsiz olarak koruyucu gıda sağlayacaktır bunu gerektirir ve toplu iş sözleşmesinde ve/veya bireyde belirlenir. iş sözleşmesi.

MADDE 15

- (1) İşverenler, işçileri için ücretsiz veya ücretsiz hijyen malzemeleri sağlayacaktır.
- (2) Hijyen malzemeleri kategorileri ile bunlara ihtiyaç duyan işyerleri kurulur toplu iş sözleşmesinde ve / veya bireysel iş sözleşmesinde.

BÖLÜM 5

İşçi bilgileri

MADDE 16

- (1) Teşebbüsün ve/veya kuruluşun büyüklüğü dikkate alınarak, işveren işçilerin ve / veya temsilcilerinin yasal mevzuata uygun olarak almaları için uygun önlemler hükümler, ilgili gerekli tüm bilgiler:
- a) güvenlik ve sağlık riskleri ile her ikisine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbir ve faaliyetler genel olarak teşebbüsün ve/veya kuruluşun ve her iş istasyonu ve/veya iş türünün seviyeleri; b) Madde 10 (2) ve (3) uyarınca alınan tedbirler.
- (2) İşveren, herhangi bir dışarıdan işçi işverenlerinin teşebbüsünde ve/veya kuruluşunda iş yapan teşebbüs ve/veya kuruluş paragraf (1) ' de belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi, söz konusu işçiler.

MADDE 17

İşveren, işçilerin korunmasında belirli niteliklere sahip olmaları için uygun önlemleri alacaktır. güvenlikle ilgili özel sorumlulukları olan işçilerin veya işçi temsilcilerinin güvenliği ve sağlığı ve işçilerin sağlığı, niteliklerini yerine getirmek için ve hükümlere göre erişime sahip olacaktır. bu yasanın,:

- a) 12 (1) (a)ve (b) maddelerinde belirtilen risk değerlendirmesi ve koruyucu önlemler;
- b) 12 (1) (c)ve (d) bentlerinde belirtilen liste ve raporlar;
- c) işyerinde güvenlik ve sağlık alanındaki önlemlerin yanı sıra sahadaki denetim kurumları ve yetkili makamlar tarafından verilen bilgiler.

BÖLÜM 6

İşçilerin istişaresi ve katılımı

MADDE 18

- (1) İşverenler, işçilere ve/veya onların temsilcilerine danışır ve onların iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili tüm sorular üzerine tartışmalar.
- (2) (1) bendinde belirtilen hükümlerin uygulanması,:
- a) işçilerin istişaresi;
- b) işçilerin ve / veya temsilcilerinin teklifte bulunma hakkı;
- c) dengeli bir katılım.
- (3) 5 inci Maddenin (d) bendinde tanımlanan işçi ve/veya işçi temsilcileri, dengeli bir işveren tarafından aşağıdaki hususlarda önceden ve zamanında danışılacak veya danışılacaktır::
- a) iş güvenliğini ve sağlığını önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir önlem;
- b) 8 (1) ve 10 (2) maddelerinde belirtilen işçilerin atanması ve faaliyetlerin madde 8 (1) ' de belirtilen;
- c) Madde 12 (1), Madde 16 ve 17'de belirtilen bilgiler;
- d)8 (4) maddesinde belirtilen dış hizmetlerin uygun olduğu durumlarda askere alınması;
- e) 20.ve 21. Maddelerde belirtilen eğitimin planlanması ve organizasyonu.

(4) İşçilerin güvenliği ve sağlığı için özel sorumlulukları olan işçi temsilcileri, işverenden uygun önlemleri almasını isteme ve bu amaçla kendisine teklif sunma hakkına sahiptir. işçiler için tehlikeleri azaltmak ve / veya tehlike kaynaklarını ortadan kaldırmak.

(5) İş sağlığı ve güvenliği için özel sorumlulukları olan işçi veya işçi temsilcileri; işçiler, (1) bentlerinde belirtilen ilgili faaliyetleri nedeniyle dezavantajlı duruma getirilemezler. – (3).

(6) İşveren, işçi temsilcilerinin güvenlikle ilgili belirli sorumluluklara sahip olmalarına izin vermeli ve işçilerin sağlığı maaşlarını düşürmeden işten yeterli zaman ayırmak, ve onlara bu temsilcilerin bu yasadan kaynaklanan hak ve işlevlerini kullanmalarını sağlamak için gerekli araçlar.

(7) İşçi ve / veya işçi temsilcilerinin sağlık ve güvenliğine ilişkin özel sorumlulukları olan işçiler, alınan önlemlerin ve alınan önlemlerin uygulandığını göz önünde bulundurmaları halinde yetkili makama itiraz etme hakkına sahiptir. işverenler tarafından iş güvenliği ve sağlığının sağlanması amacıyla kullanılan araçlar yetersizdir.

(8) İşçilerin güvenliği ve sağlığı için özel sorumlulukları olan işçi temsilcileri şunları yapmalıdır: denetleme ziyaretleri sırasında gözlemlerini iş müfettişlerine sunma fırsatı verilecek ve sıhhi müfettişler.

MADDE 19

16., 17. ve 18. Madde (1) hükümlerine uymak kaydıyla, işverenler iş sağlığı ve güvenliği konusunda komiteler kurar, düzenler ve çalışır hale getirir.

BÖLÜM 7

İşçilerin eğitimi

MADDE 20

(1) İşverenler, her işçinin yeterli ve yeterli alacağı koşulları sağlayacaktır. özellikle kendisine özgü bilgi ve talimatlar şeklinde güvenlik ve sağlık eğitimi işyeri ve iş yeri veya:

- a) işe alım konusunda;
- b) iş değişikliği veya nakil durumunda;
- c) yeni iş ekipmanının getirilmesi veya ekipmanda bir değişiklik olması durumunda;
- d) herhangi bir yeni teknolojinin tanıtılması durumunda veya çalışma prosedürü;
- e) özel bir iş türünün yürütülmesi durumunda.

(2) Paragraf (1) ' de belirtilen eğitim:

- a) değişen riskleri veya ortaya çıkışı hesaba katacak şekilde uyarlanmıştır. yeni risklerin;
- b) periyodik olarak ve gerektiğinde tekrarlanır.

(3) İşveren, dış teşebbüslerden ve/veya işyerlerinden çalışanların işletmesinde ve / veya kuruluşunda çalışmak, güvenlikle ilgili uygun talimatlar almış ve üstlendiği ve/veya kuruluşundaki faaliyetleri sırasında işteki sağlık riskleri.

(4) İşçi sağlığı ve güvenliğinin korunmasında belirli sorumlulukları olan işçi temsilcileri; işçiler uygun eğitime hak kazanacaklardır.

MADDE 21

(1) 20 nci Maddenin (1), (2) ve (4) üncü maddelerinde atıfta bulunulan eğitim, işçilerin pahasına olamaz ve / veya işçi temsilcileri adına.

(2) Madde 20 (1) ve (2) ' de belirtilen eğitim mesai saatleri içinde yapılmalıdır.

(3) 20 nci Maddenin (4) bendinde belirtilen eğitim, mesai saatleri içinde veya içinde yapılmalıdır. teşebbüsün ve/veya kuruluşun dışında.

BÖLÜM IV

İşçilerin Yükümlülükleri

MADDE 22

Her işçi, ne kendisini ne de diğer kişileri ifşa etmeyecek şekilde iş yapar. bir kaza tehlikesine karşı çalışma sürecinde eylemlerinden veya ihmalden etkilenebilir veya meslek hastalığı, eğitim ve öğretiminin yanı sıra talimatlara uygun olarak işveren tarafından verilir.

MADDE 23

(1) 22 nci maddede belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla, işçiler özellikle şunları yapmalıdır: a) makine, aparat, alet, tehlikeli maddeleri doğru kullanmak, taşıma ekipmanları ve diğer üretim araçları;

b) kendilerine verilen kişisel koruyucu ekipmanı doğru şekilde kullanın ve kullandıktan sonra uygun yeri veya güvenli tutulması amaçlanan yere;

c) takılan güvenlik cihazının bağlantısını kesmekten, değiştirmekten, değiştirmekten veya keyfi olarak çıkarmaktan kaçının, içinde özellikle makine, aparat, alet, tesis ve binalara ve bu tür cihazları doğru kullanmak;

d) işverene ve/veya işçilere, güvenlikten özel olarak sorumlu olan ve dikkate almak için makul gerekçeleri olan herhangi bir iş durumundaki işçilerin sağlığı, bir güvenlik ve sağlık için tehlike ve koruma düzenlemelerindeki herhangi bir eksiklik;

e) iş istasyonu şefine ve/veya işverene geçirdiği kazaları bildirmek;

f) iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel sorumluluğu olan işveren ve/veya işçilerle işbirliği yapmak işçilerin, işçi tarafından dayatılan herhangi bir önlemi veya gerekliliği sağlamak için gerekli olabileceği sürece, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin, işçilerin iş müfettişleri ve sağlık müfettişleri, iş yerindeki işçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak için yürütülen;

g) iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel sorumluluğu olan işveren ve/veya işçilerle işbirliği yapmak işçilerin, işverenin çalışmasını sağlamak için gerekli olabileceği sürece çevre ve çalışma koşulları güvenlidir ve kendi alanlarında güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturmaz aktivite;

h) iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal hükümlerin farkında olmak ve bunlara uymak; yaptırımları için alınan önlemler;

i) iş müfettişleri ve sağlık müfettişlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri vermek.

(2) Paragraf (1) ' de öngörülen yükümlülükler, gerekirse diğer katılımcılar için de geçerli olacaktır. yaptıkları faaliyetler nedeniyle iş süreci.

BÖLÜM V

Sağlık gözetimi

MADDE 24

İşçilerin maruz kaldıkları güvenlik ve sağlık risklerine uygun sağlık gözetimi almalarını sağlamak iş yerinde, önlemler ulusal yasalara uygun olarak getirilecektir.

MADDE 25

(1) 24 üncü Maddede belirtilen önlemler, her işçinin sağlık alabilmesi için olacaktır. düzenli aralıklarla gözetim.

(2) Sağlık gözetimi meslek hekimleri tarafından sağlanacaktır.

BÖLÜM VI

Olayların bildirilmesi, soruşturulması, kaydedilmesi ve raporlanması

BÖLÜM 1

Etkinlikler

MADDE 26

Madde 5 (f) ' de yer aldığı şekliyle herhangi bir olay, işveren tarafından derhal işverene bildirilir. işyerinin amiri veya bu konuda bilgisi olan herhangi bir kişi tarafından.

MADDE 27

(1) İşveren, olayları aşağıdaki şekilde derhal bildirecektir:

a) bölgesel iş müfettişliklerine, Madde 5 (f) ' de belirlenen tüm olaylar;

b) sigortacıya, 346/2002 sayılı (sonradan değiştirilen ve güncellenen) kanuna göre iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası, geçici iş göremezliğe yol açan olaylar kabul edildikleri zamana kadar çalışmak, geçersizlik veya ölüm;

c) gerekirse ceza soruşturma organlarına.

(2) Herhangi bir hekim, sözleşmeye dayalı bir ilişkisi olan meslek hekimi dahil işveren, yasal hükümlere göre, iş veya iş şüphesini bildirir ilgili hastalık, tıbbi hizmetler yürütülürken tespit edilir.

(3) Paragraf (2) ' de belirtilen bildirim derhal bölgeye bildirilecektir. durum tespit edildiğinde halk sağlığı kurumu veya Bükreş belediyesinden biri.

MADDE 28

Mağdurlar arasında halka açık yollarda trafik kazaları olması durumunda, mağdurlar arasında yol polisinin yetkili organları, iş faaliyetlerini yerine getirmek için kurumlara ve / veya madde 29 (1) (a) ve (b) ' de belirtilen gerçek / tüzel kişiler, kendilerinden ve sonrasında itibaren 5 gün içinde talep, yerinde resmi soruşturma raporunun bir kopyası.

MADDE 29

(1) Olayların soruşturulması zorunludur ve aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

a) olayların sonuç olarak geçici bir iş göremezliğe sahip olduğu işveren tarafından;

b) olayların açıkça ortaya çıktığı veya kabul edildiği bölgesel iş müfettişlikleri tarafından geçersizlik, ölüm, toplu iş kazaları, olayların bir sonucu olarak meydana geldiği tehlikeli olaylar gerçek kişilerde çalışanların yanı sıra kayıp durumlarında çalışmak için geçici iş göremezlik kişiler;

c) iş Teftişi ile, aşağıdaki gibi özel olaylardan kaynaklanan toplu iş kazaları durumunda teknik hasarlar veya patlamalar;

d) bölgesel halk sağlığı yetkilileri veya Bükreş belediyesinden biri tarafından, aşağıdaki durumlarda: meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık şüpheleri.

(2) Olayla ilgili soruşturmanın sonuçları resmi bir rapora yazılır.

(3) Bir olaya karışan kişinin ölümü halinde, yetkili adli tıp kurumu tıp, adli raporun bir kopyasını 7 gün içinde bölge iş müfettişliğine sunmak zorundadır kişinin ölümünden.

BÖLÜM 2

İş kazaları

MADDE 30

(1) 5 inci Madde (g) hükümleri bakımından da iş kazası sayılır:

a) işletmeyi ve/veya teşebbüsü ziyaret eden kişilerin, işverenin izin;

b) kültürel veya spor dahil olmak üzere Devlet veya kamu yararına faaliyette bulunan kişilerin kazası ülke içindeki veya dışındaki faaliyetler, kurs içinde ve bu faaliyetlerin tamamlanması nedeniyle;

- c) kaza, düzenlenen kültürel ve sportif faaliyetler sırasında, kurs sırasında ve bu faaliyetlerin tamamlanması;
- d) tasarruf için kendi inisiyatifiyle yapılan bir eylem sonucunda herhangi bir kişinin kazası insan hayatı;
- e) herhangi bir kişinin kendi inisiyatifiyle gerçekleştirilen bir eylem sonucunda meydana gelen kaza, kamu ve özel mülkiyete yönelik bir tehdidi temsil eden bir tehlikenin önlenmesi veya önlenmesi;
- f) çalışma süreci ile bağlantısı olmayan faaliyetlerden kaynaklanan kaza, meydana gelirse aynı zamanda işveren olan tüzel veya gerçek kişinin mülkü, tarafından düzenlenen herhangi bir işyerinde işveren, çalışma süresi içinde ve yaralının münhasır kusurunun bir sonucu değildir;
- g) yolculuk sırasında ve normal gidiş-dönüş yolunda yapılmışsa, işe gidip gelme kazası; işveren tarafından düzenlenen işyerine işçi ikametgahı;
- h) kaza, tüzel kişinin genel müdürlüğünden veya ikametgahından seyahat ederken meydana geldi. bir iş görevini yerine getirmek için gerçek kişinin işyerine veya bir işyerinden diğerine;
- i) kaza, tüzel kişinin genel müdürlüğünden veya ikametgahından seyahat ederken meydana geldi. mağdurun istihdam edildiği gerçek kişiden veya bunlar tarafından düzenlenen diğer herhangi bir işyerinden tüzel ve gerçek kişiler, hareket halindeyken iş görevlerini yerine getirmek için başka bir tüzel veya gerçek kişiye;
- j) kaza, mağdurun işi devralması veya teslim etmesi durumunda, işten ayrılmadan önce veya sonra meydana geldi. araçlar, işyeri, ekipman veya malzemeler, kişisel giysilerini değiştiriyorsa, KKD veya işveren tarafından sağlanan diğer ekipmanlar, banyoda veya çamaşır makinesinde ise veya işyerinden işletmenin veya teşebbüsün çıkışına gidiyorsa ve bunun tersi de geçerli ise;
- k) kaza, yönetmeliğe göre belirlenen molalarda meydana gelmiş ise; işveren tarafından, bu yerlere gidiş ve dönüş sırasında ve normal yolda düzenlenen yerler;
- l) kaza, Rumen işverenlerin işçilerine veya görevlendirilen Rumen gerçek kişilere meydana geldi. yurt dışında, seyahat belgesinde öngörülen iş görevlerini, seyahat sırasında ve seyahat sırasında yerine getirmek;
- m) kaza, üzerinde çalışma faaliyetleri ve hizmetleri yürüten Romen personelinin başına geldi. diğer ülkelerin toprakları, sözleşmeler, sözleşmeler temelinde veya öngörülen diğer durumlarda rumen tüzel kişiler ve yabancı ortakları tarafından akdedilen kanunla, iş görevlerinin yerine getirilmesi;
- n) kaza mesleki, yeniden vasıflandırma veya tazeleme mesleğine devam edenlerin başına gelmiştir. kurslar, meslek dönemi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ve nedeniyle;
- o) fırtına, kar fırtınası, deprem, sel gibi olaylardan veya doğal afetlerden kaynaklanan kaza, mağdurun çalışma sürecinde olduğu yerde toprak kayması, yıldırım çarpması (elektrik çarpması) veya mesleki bir faaliyette bulunurken;
- p) Bir kişinin iş kazasında ve varsayımını haklı çıkaran koşullar altında kaybolması; ölümü;
- s) Saldırganlığın bir sonucu olarak mesleki faaliyette bulunan bir kişinin kazası.

(2) Paragraf (1) (g), (h), (i) ve (j) ' de belirtilen durumlarda, yolculuk normal yoldan ve nakliyeden haksız sapmalar koşullar altında gerçekleşmelidir yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri veya trafik yönetmelikleri tarafından öngörülmüştür.

MADDE 31

İş kazaları, sonuçlarına ve kişi sayısına göre sınıflandırılır yaralı, içinde:

- a) en az 3 takvim günü geçici iş göremezliğe yol açan kazalar;
- b) geçersizliğe yol açan kazalar;
- c) ölümlü kazalar;
- d) Aynı anda ve aynı nedenle en az 3 kişinin yaralandığı toplu kazalar sebep.

MADDE 32

- (1) İş kazasının tescili resmi soruşturma raporuna dayanır.
- (2) İşveren, kayıtlı iş kazasını aşağıdaki şekilde bölge iş müfettişliğine bildirir: sigortacıya olduğu gibi, yasal hükümlere uygun olarak.

BÖLÜM 3

Meslek hastalıkları

MADDE 33

Madde 5 (h) hükümleri bakımından meslek hastalıkları da oluşabilecek hastalıklardır mesleki eğitimleri sırasında öğrencilere ve öğrencilere.

MADDE 34

- (1) Meslek hastalıkları zorunlu olarak, bölgedeki hekimler tarafından raporlanır. halk sağlığı yetkilileri ve Bükreş'teki.
- (2) Meslek hastalıklarının nedenlerini kabul etmek amacıyla soruşturmak veya bunların geçersiz kılınması ve ayrıca diğer hastalıkların önlenmesi için önlemlerin alınması gerçekleştirilir bölge halk sağlığı yetkililerinden profesyoneller tarafından, müfettişlerle işbirliği içinde bölgesel iş müfettişlikleri.
- (3) Meslek hastalığı bildirimi, resmi soruşturma raporuna dayandırılır.
- (4) Yeni bildirilen meslek hastalıkları ilçe halkı tarafından aylık olarak tescil edilir sağlık otoriteleri ve Bükreş'teki Ulusal Metodolojik koordinasyon Merkezi'nde ve Bükreş'teki Halk Sağlığı Enstitüsü bünyesindeki meslek hastalıkları hakkında bilgi Sağlık İstatistikleri ve Tıbbi Dokümantasyon – Bükreş ve sigortanın yerel yapılarında yasaya göre tanımlanan organ.
- (5) Mesleki akut zehirlenme hem mesleki olarak raporlanır, araştırılır hem de tescil edilir hastalık ve iş kazası olarak.

BÖLÜM VII

Özellikle hassas risk grupları

MADDE 35

Hamile kadınlar, yakın zamanda doğum yapmış veya doğum yapmış kadınlar gibi özellikle hassas risk grupları emzirmek, gençler ve engelliler tehlikelere karşı korunmalıdır özellikle onları etkileyen.

MADDE 36

İşverenler, özellikle hassas riskin varlığını dikkate alarak işyerleri düzenleyeceklerdir gruplar.

BÖLÜM VIII

Cezai suçlar

MADDE 37

- (1) Güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanmasından sorumlu kişinin, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yasal hükümler, bu önlemlerden herhangi birinin alınmasında, eğer iş kazası veya meslek hastalığına yakalanma tehlikesine yol açan yakın bir tehlike oluşturur cezai bir suçtur ve bir yıldan 2 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.
- (2) Paragraf (1) ' de öngörülen eylemin ciddi sonuçlar doğurduğu durumlarda, ceza hapis cezasıdır bir yıldan 3 yıla kadar veya para cezası.

(3) Suçlulukla işlenen (1) bendinde öngörülen eylem 3'ten 12'ye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ay veya para cezası, suçun işlediği (2) nci fıkrada öngörülen eylem ile cezalandırılırken 6 ila 12 ay arası hapis veya para cezası.

MADDE 38

(1) Güvenlikle ilgili belirlenmiş yükümlülük ve önlemlere herhangi bir kişi tarafından uyulmaması ve iş yerinde sağlık, eğer bu durum iş kazası veya iş kazası tehlikesi yaratırsa meslek hastalığı, suç teşkil eden ve bir yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan veya para cezası.

(2) Paragraf (1) ' de öngörülen eylem ciddi sonuçlar doğuruyorsa, ceza aşağıdakilerden hapis cezasıdır: bir ila 3 yıl veya para cezası.

(3) Uyulmaması, kurulumları, makineleri ve ekipmanları onarmadan önce onarmaktan ibaretse iş müfettişlerinin durdurulmasını emrettiği tüm eksiklikleri ortadan kaldıran ceza bir yıldan 2 yıla kadar hapis veya para cezası.

(4) Suçun işlediği (1) ve (3) bentlerinde öngörülen işlemler 3'ten itibaren hapis cezası ile cezalandırılır 12 aya kadar veya para cezasına çarptırılırken, suçlulukla işlenen (2) bendinde öngörülen eylem şu şekilde cezalandırılır: 6 ila 12 ay arası hapis veya para cezası.

BÖLÜM IX

İhlaller

MADDE 39

(1) İşbu kanunun öngördüğü koşullardan birinde işverenler tarafından işlenen herhangi bir ihlal bir aykırılık teşkil eder.

(2) Madde 13 (b), (c), (p) ve (r) hükümlerinin ihlali bir aykırılık teşkil eder ve 5 000 ron'dan 10 000 ron'a kadar para cezası ile cezalandırılır.

(3) 13 üncü Madde hükümlerinin ihlali bir aykırılık teşkil eder ve yaptırıma tabidir. 3.000 ron'dan 10.000 ron'a kadar para cezası ile.

(4) Madde 12 (1) (a) ve (b), Madde 13 (a), (d-f), (h-m) ve (o) hükümlerinin ihlali, Madde 20, Madde 29 (1) (a) ve Madde 32 (2) aykırılık teşkil eder ve para cezası ile cezalandırılır 4.000 ron'dan 8.000 ron'a.

(5) Madde 7 (4-6), Madde 8, Madde 11 (1) ve (3), Madde 13 (s) hükümlerinin ihlali (s) ve Madde 27 (1) (a) ve (b) ' ye aykırılık teşkil eder ve 3'ten para cezası ile cezalandırılır 500 ron'dan 7000 ron'a.

(6) Aşağıdaki ihlaller ihlal teşkil eder ve 3 000 para cezası ile cezalandırılır RON-6 000 RON, aşağıdaki gibi:

a) 10 uncu ve 16 ncı maddelerin 9 uncu (1) inci maddesi hükümlerinin ihlali;

b) 14., 15. ve 34. Madde (1) hükümlerinin ihlali.

(7) Madde 11 (2) ve (4), Madde 17, 19 ve 21 hükümlerinin ihlali, bir ihlal ve 2 500 ron'dan 5 000 ron'a kadar para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu bir aykırılık teşkil eder ve 2.000 ron'dan 4.000 ron'a kadar para cezası ile cezalandırılır. izleyen:

a) 12 (1) (c) ve (d), 13 (g), 18 (5) Madde hükümlerinin ihlali ve (6) ve 36 ncı maddenin;

b) 34 üncü Madde (5) hükümlerinin ihlali.

(9) Aşağıdaki iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyulmaması, bir ihlal ve 5 000 ron'dan 10 000 ron'a kadar para cezası ile cezalandırılır:

a) tehlikeli kimyasal maddelerin üretimi, taşınması, depolanması, taşınması veya kullanılması ve serbest bırakılan atık ürünler;

- b) kimyasalın kabul edilen seviyeleri üzerinde varlıktan kaçınılması, fiziksel veya biyolojik ajanlar insan vücudunun farklı organlarının veya sistemlerinin aşırı çalışmasının yanı sıra;
- c) yapıların, yeni veya onarılmış iş ekipmanlarının kısmen veya tamamen işletilmesi veya yeniden başlatılması; teknolojik süreçlerin kullanımı için olduğu gibi;
- d) Aşağıdaki faaliyetleri yürütürken teknik belgelerin hazırlanması ve bunlara uyulması; özel güvenlik önlemleri gerektirir;
- e) Yasak oldukları işyerlerinde açık ateş kullanımı ve sigara içilmesi;
- f) tasarım, kullanım, bakım ve onarım sırasında elektrik çarpmasıyla kazaların önlenmesi tesisatlar ve elektrikli ekipmanların yanı sıra statik elektriğin etkilerinin önlenmesi ve atmosferik deşarj;
- g) potansiyelin olduğu işyerlerinde yeterli elektrik tesisatının sağlanması ve kullanılması yangın ve patlama tehlikesi;
- h) iş ekipmanı için ikinci bir güç kaynağının kullanılması;
- i) iş ekipmanlarının, malzemelerinin ve ürünlerinin taşınması, taşınması ve depolanması;
- j) tehlikeli alanların ayrılması, muhafazası ve sinyalizasyonu;
- k) işyerinde güvenlik ve / veya sağlığın sinyalizasyonu;
- l) basınçlı veya sıvılaştırılmış gaz tanklarının/tanklarının, basınçlı mekanik ve kaldırma işlemlerinin güvenli çalışması basınçlı sıvılara sahip borulardan ve diğer benzer iş ekipmanlarından ekipman;
- m) iş ekipmanlarının kullanımı, periyodik bakımı, testi ve onarımı;
- n) erişim ve trafik yollarının / yollarının kullanımı, işaretlenmesi ve bakımı;
- o) güvenlik aydınlatmasının kullanımı;
- p) Kişisel koruyucunun depolama, bakım ve temizlik faaliyetlerinin planlanması ekipman;
- s) iş ekipmanının çalışma parametrelerinin izlenmesi için belgelerin hazırlanması ve özel çalışma koşullarına sahip tesislere ilişkin raporların;
- r) Madencilikten yararlanma yöntemlerinin uygulanması, madenciliğin kullanımı, işletilmesi ve bakımı madenlerin sınıflandırılmasına göre havalandırma sisteminin çalışmaları, tasarımı ve kullanımı gaz egzozunun bakış açısı;
- s) işyerlerinin yüksekliklerde, kapalı alanlarda veya izole alanlarda çalışması için organizasyonu.

MADDE 40

Dış hizmetlerin yarım yıllık faaliyet raporunu sunmadaki başarısızlığı, bir ihlal ve 5 000 ron'dan 10 000 ron'a kadar para cezası ile cezalandırılır.

MADDE 41

Madde 39 (2-9) ve Madde 40'ta belirtilen ihlal yaptırımları aşağıdakilere uygulanır: işverenler.

MADDE 42

- (1) İş müfettişlerinin görevi, ihlalleri not almak ve verilen cezaları belirlemektir. Madde 39 (2-9) ve Madde 40'ta.
- (2) Halk Sağlığı Bakanlığı bünyesindeki sağlık müfettişleri ve alt organları da ihlalleri not alın ve Madde 39 (6) (b) ve (8) (b) ' de verilen para cezalarını belirleyin.
- (3) 37 nci ve 38 inci madde hükümlerine giren bulguların bulunması halinde, anılan müfettişler (1) ve (2) bentlerinde kanuna göre ilgili ceza makamlarını derhal haberdar eder.

MADDE 43

- (1) 39 uncu (2-9) uncu ve 40 ıncı madde hükümleri, Hükümetin yargısal ihlal sistemine ilişkin 2/2001 sayılı Kararnamesi, onaylandıktan sonra onaylandı 180/2002 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve güncellenmiş, daha sonra değiştirilmiş ve güncellenmiştir.

(2) İhlal eden kişi, resmi raporun sonuçlandırılmasından itibaren en geç 48 saat içinde veya yerinde ödeme yapabilir veya gerektiğinde, bildirilmesinden itibaren, tarafından sağlanan asgari para cezasının yarısı kanunda, yaptırıma tabi tutulduğu senet nedeniyle, bu seçenekten bahseden iş müfettişi, iş müfettişi, iş müfettişi, iş müfettişi, iş müfettişi, iş müfettişi, iş müfettişi resmi rapor.

MADDE 44

İşverenlerin, medeni kanuna göre, aşağıdakilere neden olan önyargılardan dolayı evlilik yükümlülükleri vardır: iş kazaları veya meslek hastalıkları mağdurları, zararlar tamamen karşılanmadığı sürece Devlet sosyal sigortaları bütçesi.

BÖLÜM X

Alanında atıfları olan ilgili makam ve kurumlar

MADDE 45

(1) Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı, güvenlik alanında ilgili makamdır ve işte sağlık.

(2) Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı bu alanda aşağıdaki temel işlevlere sahiptir: a) iş sağlığı ve güvenliği alanında politika ve ulusal stratejiyi birlikte hazırlamak; halk Sağlığı Bakanlığı ile çalışma ve diğer kurumlarla istişareler yoluyla alandaki atıflar;

b) ulusal birliğin üniter bir şekilde uygulanması amacıyla yasal belgelerin taslaklarını hazırlamak; alanında strateji ve müktesebat topluluğu;

c) diğer kurumlar tarafından başlatılan alanda etkileri olan düzenlemeleri onaylamak, hukuk ve gerektiğinde bunların detaylandırılmasına katılmak;

d) faaliyetlerini sürdürürken, mevzuatın verilere dayanarak uygulanmasını izlemek, tabi veya koordineli organlar tarafından ve ayrıca bunlar tarafından sunulan bilgi ve teklifler ile işbirliği yapmak;

e) tüzel ve gerçek kişilere, güvenliğe yönelik koruma ve önleme hizmetlerini yerine getirmeleri için yetki vermek ve iş yerinde sağlık, burada 8 (4) maddesinde belirtildiği gibi dış hizmetler olarak anılacaktır.;

f) Deney laboratuvarlarının yanı sıra düşen diğer organizmaları kabul etmek, atamak, bildirmek ve denetlemek atıfları uyarınca, yasaya göre;

g) Milli Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile işbirliği içinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal araştırma programları;

h) Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile birlikte genel ve/veya eğitim kurumları için iş sağlığı ve güvenliği alanında özel eğitim;

i) kanuna göre dokümantasyon ve bilgilendirme faaliyetleri geliştirmek;

j) Hazırlanan ders programları, broşürler, broşürler, posterler gibi bilgi ve eğitim materyallerini onaylamak içerdikleri mesajların hukuka uygun olduğundan emin olmak için tüzel veya gerçek kişiler tarafından hükümler;

k) Devleti kendi yetki alanı içinde uluslararası ilişkilerde temsil etmek.

MADDE 46

(1) Merkezi kamu idaresinin özel bir organı olarak Halk Sağlığı Bakanlığı, merkezi halk sağlığı yardımı alanında otorite.

(2) Halk Sağlığı Bakanlığı, işçi sağlığı alanında aşağıdaki temel işlevlere sahiptir: iş yeri:

a) iş sağlığı faaliyetlerini ulusal düzeyde koordine etmek;

b) Çalışma ile bağlantılı olarak sağlığın korunmasına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak veya onaylamak işyerinde sağlığın teşviki ve meslek hekimliği için çevre; c) işçi sağlığını izlemek;

- d) meslek hekimliği alanında eğitim ve mesleki ferahlık sağlamak;
- e) mesleki soruşturma, bildirim, tescil ve kayıt faaliyetlerini koordine etmek ve işle ilgili hastalıklar;
- f) Sağlık hizmetlerinde çalışanlara sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesini yetkilendirmek/onaylamak ve kontrol etmek; iş yeri;
- g) üzerinde etkisi olan faaliyetlerde bulunan çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak; işçi sağlığı;
- h) Sahadaki kapasiteleri nedeniyle, özel düzenlemelerle düzenlenen diğer atıfları da yerine getirmek mevzuat.

MADDE 47

- (1) İş Teftişi, aşağıdakilerin uygulanmasının kontrolüne ilişkin ilgili yetkiyi temsil eder: iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı.
- (2) (1) bendinde öngörülen kurum, başvuruyu tüm gerçek ve tüzel kişilerce denetler. 50 nci maddede öngörülenler hariç olmak üzere, 3 üncü maddenin 1 inci maddesinde öngörülen sektörlerden kişiler (1) ve (2) iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal mevzuatın ve aşağıdakilere sahiptir: ana fonksiyonlar:
 - a) mesleki risklerin önlenmesine ilişkin programların uygulanmasını denetlemek;
 - b) Ölçü ve tespit talep etmek, ürün ve malzeme numunelerini içte ve dışta test etmek teşebbüsler / kuruluşlar, bazı olayların veya tehlikeli durumların açıklığa kavuşturulması için;
 - c) iş faaliyetinin veya herhangi bir iş ekipmanının, ciddi bir durumu kabul ettiğinde durdurulmasını emretmek; ve yakın kaza veya meslek hastalığı tehlikesi ve her ne zaman olursa olsun yargı organlarını bilgilendirmek gerekli;
 - d) olayları kapasitelerine göre araştırmak, soruşturmayı onaylamak, kurmak veya iş kazalarının sınıflandırılmasını onaylayın;
 - e) Ulusal İstatistik Enstitüsü ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde koordinasyon sağlamak; kurumlar, gerektiğinde iş kazalarını raporlama ve kayıt altına alma sistemini ve olaylar ve Halk Sağlığı Bakanlığı ile işbirliği içinde, raporlama sistemi meslek ve işle ilgili hastalıklar;
 - f) Madde 8 (4) ' te öngörülen dış hizmetlerin faaliyetlerini analiz etmek ve gerektiğinde iznin geri çekilmesini önerin;
 - g) Çalışma Bakanlığına rapor vermek, Sosyal Dayanışma ve Aile ortak dışı durumlar bu, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesini gerektirir;
 - h) İlgili olabilecek kişilere, en etkin gözlem araçları hakkında bilgi vermek; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı.

MADDE 48

- (1) Sigorta kuruluşu, kanunla belirlenen şekilde, aşağıdaki alanlarda ilgili yetkiyi temsil eder: iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası.
- (2) (1) bendinde öngörülen kurumun aşağıdaki işlevleri vardır::
 - a) işverenlerin iş güvenliği ve sağlığı alanındaki önleme faaliyetlerini desteklemek;
 - b) tıbbi ve gerektiğinde psikolojik rehabilitasyonun yanı sıra iş kazaları ve meslek hastalıkları mağdurları;
- c) Ortak olmayan durumları Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığına sunmak iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesini gerektirir.

MADDE 49

Ulusal İşçi Koruma Araştırma-Geliştirme Enstitüsü, işyerinde güvenlik ve sağlık faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alır ve politikayı teşvik eder bu alan için kurulmuştur.

MADDE 50

(1) Milli Savunma Bakanlığı, askeri yapılar ve özel kamunun bulunduğu yapılar idare ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki hizmetliler bir çalışma faaliyeti yürütür, Genel Adalet Bakanlığı bünyesindeki Cezaevleri Müdürlüğü, Romanya İstihbarat Servisi, Dış İstihbarat Servisi, Muhafız ve Koruma Servisi, Özel Telekomünikasyon Nükleer Faaliyetlerin Kontrolü Ulusal Komitesi'nin yanı sıra, Nükleer Faaliyetleri organize etmek, koordine etmek ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin kendi kurumlarındaki faaliyetlerini önleme yoluyla kontrol etmek ve bu kurumlar tarafından oluşturulan veya atanan koruma hizmetlerinin uygulanması amacıyla bu kanunun hükümleri.

(2) İş ve meslek kazalarının soruşturulması, tescili ve kaydı

(1) bendinde öngörülen kurumlara bağlı organlarda meydana gelen hastalıklar taşınır kendi bedenleri tarafından.

(3) (1) bendinde öngörülen kurumlar, icra için kendi düzenlemelerini hazırlayabilir ulusal düzeyde var olanları tamamlayarak mevcut yasanın.

BÖLÜM XI

Nihai hükümler

MADDE 51

(1) Aşağıdaki yasal belgeler Bakanlığın önerisi üzerine Hükümet tarafından onaylanır emek, Sosyal Dayanışma ve Aile:

- a) Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin metodolojik standartlar;
- b) iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili özel direktiflerin aktarılması.

(2) Bu kanun hükümlerini uygularken, Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı uygulanması ve/veya uyarlanması için gerekli yasal belgelerin taslaklarını hazırlayacaktır. bu kanunun gereklerine uygun mevcut durumlar.

MADDE 52

(1) İş sağlığı ve güvenliği için ulusal çıkarların faaliyetleri ve iş sağlığı ve güvenliğini kapsayacak kaynaklar; bu faaliyetlerin geliştirilmesi için gerekli maliyetler Hükümet tarafından şu tarihte onaylanır: Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı'nın önerisi.

(2) Sağlık ve güvenlik alanındaki bilimsel araştırmalara ilişkin ulusal çıkarların faaliyetleri iş, özellikle ulusal bütçe dahilinde oluşturulan fonlardan finanse edilecektir. yasa.

MADDE 53

(1) Bu kanun 1 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu kanunun yürürlüğe girdiği gün aşağıdaki kanunlar yürürlükten kaldırılır: 90/1996 sayılı iş kanunu koruma Romanya Resmi Gazetesinde yayımlandı, sayı 47, 29 Ocak 2001, Bölüm I, sonradan değiştirilen ve güncellenen Danıştay'ın kurulmasına ilişkin 400/1981 sayılı Kararnamesi tesisat, ekipman ve makinelerin işletilmesi ve bakımı ile ilgili yönetmelikler, sürekli bir iş faaliyeti ile teşebbüslerde işyerinde düzen ve disiplinin güçlendirilmesi veya tehlike düzeyi yüksek tesislerle faaliyet gösteren, 5 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 11 Ocak 1982, Bölüm I ve diğer aykırı hükümler.

Bu yasa, teşvik tedbirlerinin getirilmesine ilişkin 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifini yürürlüğe koymaktadır. iş yerindeki işçilerin iş güvenliği ve sağlığındaki iyileştirmeler, Resmi Gazete'de yayınlandığı şekliyle Avrupa Toplulukları (OJ) no L 183/1989.

Bu yasa Romanya Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir ve 75. Madde hükümlerine uymaktadır ve Romanya Anayasası'ndan 76 (1) yeniden yayınlandı.

MİLLETVEKİLLERİ ODASI BAŞKANI
BOGDAN OLTEANU

SENATO MECLİSİ BAŞKANI
NICOLAE VĂCĂROIU

14 Temmuz 2006'da Bükreş'te
yapıldı. 319 Numara.